

tema-01-constitucion-espanola

Enunciado oficial (Anexo II)

La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Fuente: Raw/Bloque1_Tema+1.1.md , íntegro (§1 a §4). Todo lo que sigue procede de ahí.

Lo mínimo que hay que llevar sabido

Si solo queda una hora antes del examen, esto es lo que hay que repasar:

Fechas	Aprobación por las Cortes 31/10/1978 · Referéndum 6/12/1978 · Sanción real 27/12/1978 · BOE y entrada en vigor 29/12/1978
Valores superiores (art. 1.1)	Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político
Principios (art. 9.3)	Legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad
Los tres niveles de protección	Arts. 14-29 (máxima, con amparo) · Arts. 30-38 (reforzada, sin amparo) · Arts. 39-52 (principios rectores)
La trampa	En el estado de alarma no se suspenden derechos: se limitan

1. El proceso constituyente

La Constitución nace de la transición de la dictadura a la democracia. El punto de partida son las **Elecciones Generales del 15 de junio de 1977**, las primeras tras la muerte de Franco, que dieron lugar a unas Cortes Generales con una pluralidad política inédita. Esas Cortes actuaron como **poder constituyente**.

Las cuatro fechas, en orden. Es lo más preguntado del apartado:

1. **31 de octubre de 1978** — aprobación por las Cortes Generales.
2. **6 de diciembre de 1978** — ratificación en referéndum por el pueblo español.
3. **27 de diciembre de 1978** — promulgación y sanción por el Rey.

4. **29 de diciembre de 1978** — publicación en el BOE y **entrada en vigor**.

El BOE y la entrada en vigor son el mismo día, dos días después de la sanción real. La secuencia se pregunta desordenada para inducir el error.

2. Características

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento, de naturaleza **escrita y codificada**, organizada en títulos, capítulos y secciones.

Las seis características que enumera la fuente:

- **Rígida** — resistente a la modificación.
- **Consensuada** — fruto del acuerdo entre fuerzas políticas en la transición.
- **Codificada** — recogida en un texto único.
- **Cerrada**.
- **Extensa**.
- **Derivada** — integra principios y experiencias de otros modelos constitucionales.

Las tres reformas habidas. Es un dato numérico muy preguntable:

Año	Qué cambió	Por qué
1992	Art. 13.2	Adaptación al Tratado de Maastricht : permitir el sufragio de ciudadanos de la UE en elecciones municipales
2011	Art. 135	Introducción de la regla de estabilidad presupuestaria
2024	Art. 49	Sustitución de la palabra «disminuidos» por « personas con discapacidad »

España queda configurada como **monarquía parlamentaria**: el Rey simboliza la unidad y permanencia del Estado con un papel representativo y arbitral, mientras la soberanía nacional reside en el pueblo.

3. Estructura y contenido

3.1 Preámbulo

Está **fuera del articulado** y **no tiene fuerza jurídica**: su valor es el de una declaración política. Proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a los españoles y pueblos de España en sus derechos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y la economía, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre los pueblos de la Tierra.

«No goza de fuerza jurídica» es la afirmación que se pregunta. El preámbulo no se puede invocar como norma.

3.2 Parte dogmática — del Título Preliminar al artículo 55

Título Preliminar (artículos 1 a 9)

Art.	Contenido
1	1.1 Estado social y democrático de Derecho. Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. · 1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado · 1.3 La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria
2	Indisoluble unidad de la Nación española; derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones; solidaridad entre todas ellas
3	El castellano es la lengua oficial del Estado: todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas son también oficiales en sus CCAA según sus Estatutos. Las modalidades lingüísticas son patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección
4	Bandera de tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas propias
5	La capital del Estado es la villa de Madrid
6	Partidos políticos : expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política. Creación y actividad libres. Estructura interna y funcionamiento democráticos
7	Sindicatos y asociaciones empresariales : defienden sus intereses económicos y sociales. Creación y actividad libres. Estructura interna y funcionamiento democráticos
8	Fuerzas Armadas —Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire—: garantizan la soberanía e independencia, defienden la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Ley orgánica para las bases de la organización militar
9	9.1 Sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento · 9.2 Igualdad real y efectiva : los poderes públicos promueven las

Art.	Contenido
	condiciones, remueven obstáculos y facilitan la participación · 9.3 Los siete principios garantizados

Los siete principios del artículo 9.3, en el orden de la fuente:

1. Legalidad
2. Jerarquía normativa
3. Publicidad de las normas
4. Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
5. Seguridad jurídica
6. Responsabilidad
7. Interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos

⚠ **Dos avisos que la propia fuente marca.**

Uno. No confundir los **valores superiores del art. 1.1** (cuatro: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) con los **principios del art. 9.3** (siete). Es la confusión más explotada del Título Preliminar.

Dos. El **art. 9.2** es la igualdad *real, material, efectiva o económica*. No confundir con la igualdad **formal** del **art. 14**. Ver [tema-10-igualdad-no-discriminacion](#).

Título I — «De los Derechos y Deberes Fundamentales» (artículos 10 a 55)

Cinco capítulos:

Capítulo	Contenido
Primero	Proclamación de los derechos fundamentales y las libertades públicas
Segundo	Derechos y libertades de los ciudadanos: derechos y deberes individuales y colectivos
Tercero	Principios rectores de la política social y económica
Cuarto	Garantías de las libertades y derechos fundamentales
Quinto	Suspensión de los derechos y libertades: situaciones excepcionales

3.3 Parte orgánica — del artículo 56 al final

Título	Materia	Artículos
II	De la Corona	56-65

Título	Materia	Artículos
III	De las Cortes Generales	66-96
IV	Del Gobierno y de la Administración	97-107
V	De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	108-116
VI	Del Poder Judicial	117-127
VII	Economía y Hacienda	128-136
VIII	De la Organización Territorial del Estado	137-158
IX	Del Tribunal Constitucional	159-165
X	De la reforma constitucional	166-169

Cierre del texto: 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.

El Título VIII (arts. 137-158) es la base del [tema-02-organizacion-territorial](#) y, con él, de la provincia y las Diputaciones del [tema-05-diputaciones-dpz](#).

4. Derechos y deberes fundamentales

4.1 El pórtico: artículo 10

La **dignidad de la persona**, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son **fundamento del orden político y de la paz social**.

Las normas sobre derechos fundamentales **se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos** y los tratados ratificados por España.

4.2 De los españoles y extranjeros (artículos 11-13)

- **Art. 11** — La nacionalidad se adquiere, conserva y pierde según la ley. **Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.** Tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o de particular vinculación con España.
- **Art. 12** — Los españoles son **mayores de edad a los dieciocho años**.
- **Art. 13** — Los extranjeros gozan de las libertades públicas del Título I en los términos de los tratados y la ley. **Solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23** (acceso a cargos públicos), salvo lo que por reciprocidad se establezca para el **sufragio activo y pasivo en elecciones municipales**. La **extradición** solo procede en cumplimiento de tratado o ley, con reciprocidad, y **quedan excluidos los delitos políticos**,

sin que se consideren como tales los actos de terrorismo. La ley regula el **derecho de asilo**.

4.3 Capítulo Segundo, artículo 14 y Sección 1.^a (artículos 14-29)

Artículo 14 — Los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación. Es la **igualdad formal**, y va inmediatamente antes de la Sección 1.^a aunque no forme parte de ella; a efectos de protección, se le aplica el mismo régimen máximo.

Sección 1.^a — De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos 15-29). La fuente advierte de forma expresa: «*es especialmente importante memorizar cada derecho fundamental, identificar el artículo con su contenido básico*».

Art.	Derecho
15	Vida e integridad física y moral · prohibición de tortura y de tratos inhumanos o degradantes · abolición de la pena de muerte , salvo leyes penales militares en tiempo de guerra
16	Libertad ideológica, religiosa y de culto · nadie obligado a declarar sobre su ideología · ninguna confesión tendrá carácter estatal , con cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones
17	Libertad y seguridad · detención preventiva máximo 72 horas · derecho a ser informado y a asistencia letrada · habeas corpus
18	Intimidad : honor, intimidad personal y familiar, propia imagen · inviolabilidad del domicilio · secreto de las comunicaciones · 18.4: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
19	Libertad de circulación y residencia
20	Libertad de expresión , producción y creación literaria, artística, científica y técnica, libertad de cátedra, información veraz · sin censura previa · el secuestro de publicaciones solo por resolución judicial
21	Reunión pacífica y sin armas · manifestación
22	Asociación · ilegales las que persigan fines delictivos · inscripción registral a efectos de publicidad · disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada · prohibidas las secretas y las paramilitares
23	Participación en asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos
24	Tutela judicial efectiva · juez ordinario predeterminado por la ley · defensa, presunción de inocencia
25	Legalidad penal · las penas privativas de libertad orientadas a reeducación y reinserción social · la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad

Art.	Derecho
26	Prohibición de los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales
27	Educación y libertad de enseñanza · enseñanza básica obligatoria y gratuita · autonomía de las Universidades
28	Libertad sindical · derecho de huelga de los trabajadores, con garantía de los servicios esenciales
29	Derecho de petición

⚠ **Aviso de la fuente sobre el art. 29.** Los españoles tienen derecho de petición **individual y colectiva**. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar, **solo individualmente** y conforme a su legislación específica.

El art. 18.4 conecta directamente con el puesto: es el anclaje constitucional de la protección de datos. Ver [tema-40-proteccion-datos](#).

4.4 Sección 2.^a — Derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30-38)

Art.	Contenido
30	Derecho y deber de defender a España · objeción de conciencia · servicio civil · deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
31	Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio · gasto público con asignación equitativa, eficiencia y economía
32	Matrimonio con plena igualdad jurídica
33	Propiedad privada y herencia · función social · expropiación por utilidad pública o interés social, con indemnización
34	Derecho de fundación para fines de interés general
35	Deber de trabajar y derecho al trabajo , libre elección de profesión, promoción y remuneración suficiente sin discriminación por razón de sexo · estatuto de los trabajadores
36	Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas · estructura y funcionamiento democráticos
37	Negociación colectiva y fuerza vinculante de los convenios · medidas de conflicto colectivo
38	Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado

El art. 35 (no discriminación por razón de sexo en el trabajo) y el art. 37 (negociación colectiva) enlazan con [tema-09-derechos-deberes-empleados-publicos](#) y [tema-10-igualdad-no-discriminacion](#).

4.5 Capítulo Tercero — Principios rectores de la política social y económica (artículos 39-52)

No son derechos exigibles directamente. Materias, por artículo:

39 familia e hijos · **40** progreso social y económico, pleno empleo, seguridad e higiene en el trabajo, jornada y vacaciones · **41 régimen público de Seguridad Social** · **42** trabajadores españoles en el extranjero · **43 protección de la salud** · **44** cultura, ciencia e investigación · **45 medio ambiente** · **46** patrimonio histórico, cultural y artístico · **47 vivienda digna y adecuada** · **48** juventud · **49 personas con discapacidad** (*redacción de la reforma de 2024*) · **50** tercera edad y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas · **51** consumidores y usuarios · **52** organizaciones profesionales.

Regla mnemotécnica que ofrece la fuente. La **estructura interna y el funcionamiento deben ser democráticos** en tres sitios y solo tres: **partidos políticos (art. 6)**, **sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7)** y **colegios profesionales (art. 36)**. El art. 52 lo repite para las organizaciones profesionales.

5. Garantía de los derechos

El Título I está construido en **tres niveles de protección**. Saber en qué nivel cae cada derecho resuelve la mayoría de las preguntas del tema.

Nivel 1 — Derechos fundamentales y libertades públicas (art. 14 y arts. 15-29)

Máxima protección jurídica:

- **Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional** (art. 53.2). *Se aplica también a la objeción de conciencia del art. 30*, que es la única excepción fuera del bloque.
- **Reserva de ley orgánica** para su desarrollo (art. 81.1).
- **Vinculación directa de los poderes públicos** (art. 53.1).
- Procedimiento ante los tribunales ordinarios basado en los principios de **preferencia y sumariedad**.

Nivel 2 — Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38)

Protección reforzada, pero **sin amparo**:

- Vinculación a todos los poderes públicos.
- **Reserva de ley** que en todo caso deberá respetar su **contenido esencial**.
- Tutela por la vía del **recurso de inconstitucionalidad** (art. 161.1.a).

Nivel 3 — Principios rectores (arts. 39-52)

- **Informan** la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- **Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.** No son directamente exigibles.

La pregunta canónica del tema es dar un derecho y preguntar si cabe amparo. Cabe para el art. 14, los arts. 15-29 y la objeción de conciencia del art. 30. **Para nada más.**

6. Suspensión de los derechos

Regulada en el **artículo 55 CE**, en conexión con el **artículo 116** (estados de alarma, excepción y sitio) y desarrollada por la **Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio**. Dos modalidades: general e individual.

6.1 Suspensión general

⚠ **La trampa que la fuente señala expresamente.** En el **estado de alarma NO se suspenden derechos: se limitan**. Solo los estados de **excepción y sitio** permiten suspender. Preguntar «qué derechos se suspenden en el estado de alarma» es una pregunta trampa clásica y la respuesta es *ninguno*.

	Alarma	Excepción	Sitio
Efecto sobre los derechos	Limita	Suspende	Suspende
Quién lo declara	El Gobierno , por decreto en Consejo de Ministros	El Gobierno , por decreto en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso	El Congreso por mayoría absoluta , a propuesta exclusiva del Gobierno
Papel del Congreso	Se le da cuenta; su autorización es necesaria para prorrogar	Autoriza previamente	Declara

	Alarma	Excepción	Sitio
Duración	15 días máximo	30 días , prorrogables por otros 30	La que determine el Congreso

Supuestos del estado de alarma (alteraciones graves de la normalidad):

- a. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas: terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, accidentes de gran magnitud.
- b. **Crisis sanitarias**, como epidemias y situaciones de contaminación graves.
- c. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.
- d. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Estado de excepción: procede cuando el libre ejercicio de los derechos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que las potestades ordinarias sean insuficientes.

Estado de sitio: procede ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios.

Reglas comunes a los tres estados:

- **No puede disolverse el Congreso** mientras estén declarados; las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no estuvieran en período de sesiones.
- Si el Congreso está disuelto o expirado su mandato, sus competencias las asume la **Diputación Permanente**.
- **No se modifica el principio de responsabilidad** del Gobierno y sus agentes.

Derechos suspendibles en los estados de excepción y sitio:

Artículo	Derecho	Matiz
17	Libertad y seguridad	En excepción, detención hasta 10 días con comunicación al juez en 24 horas . No afecta al habeas corpus . Las garantías del art. 17.3 solo pueden suspenderse en estado de sitio
18.2	Inviolabilidad del domicilio	Inspecciones y registros por la autoridad gubernativa con comunicación inmediata al juez
18.3	Secreto de las comunicaciones	Con las mismas cautelas

Artículo	Derecho	Matiz
19	Circulación y residencia	Prohibición de circulación, zonas de seguridad, desplazamientos obligatorios
20.1 a) y d) y 20.5	Libertad de expresión y creación; secuestro de publicaciones	Sin censura previa en ningún caso
21	Reunión y manifestación	Quedan excluidas las de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en cumplimiento de los arts. 6 y 7
28.2 y 37.2	Huelga y conflicto colectivo	La autoridad gubernativa puede prohibirlos

Las medidas deben ser **estrictamente necesarias, proporcionales y limitadas en el tiempo**, y quedan sujetas a **control judicial y parlamentario**.

6.2 Suspensión individual (artículo 55.2)

Sin necesidad de declarar los estados de excepción o sitio, pueden suspenderse ciertos derechos «para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**».

Solo **tres** derechos, y conviene sabérselos exactos:

1. La garantía de la duración máxima de **setenta y dos horas** de la detención preventiva (**art. 17.2**).
2. La **inviolabilidad del domicilio** y, con ella, la garantía de resolución judicial para entradas y registros (**art. 18.2**).
3. El **secreto de las comunicaciones** (**art. 18.3**).

La lista de la suspensión **individual** (3 derechos) es más corta que la de la **general** (7 bloques). Confundirlas es un fallo frecuente.

Trampas conocidas

Recopilación de los avisos que la propia fuente marca, más los que se deducen de su estructura:

1. **Valores superiores (art. 1.1, cuatro) ≠ principios (art. 9.3, siete).**
2. **Igualdad real del art. 9.2 ≠ igualdad formal del art. 14.**
3. **En el estado de alarma se limitan derechos, no se suspenden.**

4. **El preámbulo no tiene fuerza jurídica.**
 5. **Petición (art. 29):** los españoles, individual y colectiva; los sometidos a disciplina militar, solo individual.
 6. **Amparo:** art. 14 + arts. 15-29 + objeción de conciencia del art. 30. Nada más.
 7. **Extradición:** excluidos los delitos políticos, **pero el terrorismo no se considera delito político.**
 8. **Estructura democrática obligatoria** solo en partidos (6), sindicatos y asociaciones empresariales (7) y colegios profesionales (36).
 9. **Quién declara cada estado excepcional:** alarma el Gobierno, excepción el Gobierno con autorización previa del Congreso, sitio el Congreso por mayoría absoluta.
-

Huecos

Ninguno. Cobertura completa del enunciado.

Material de Raw/ que este tema NO necesita

Bloque1_Tema+1.2.md (La Corona), Bloque1_Tema+2.1 (1).md (Cortes Generales), Bloque1_Tema+2.2.md (Tribunal Constitucional) y Bloque1_Tema+2.3.md (Defensor del Pueblo) desarrollan órganos constitucionales que **el temario de la DPZ no pide**. Hector ya los estudió para TAI: no hay que repasarlos, salvo la conexión del TC y el Defensor del Pueblo con las garantías de los arts. 53 y 54. Ahorro de tiempo real.

Puntos calientes

Juicio de OVIDIO, no extraído de fuente.

Es el tema que abre casi todos los tests de oposición. La pregunta rara vez es conceptual: es **de ubicación exacta**. «¿En qué artículo está este derecho?», «¿este derecho tiene amparo?», «¿cuántos principios garantiza el art. 9.3?».

Por eso el estudio eficaz no es leer, es **memorizar tres bloques**: las cuatro fechas, la correspondencia artículo-derecho de los arts. 15-29, y los tres niveles de protección. Con eso se responde la práctica totalidad de lo que puede caer.

El apartado de suspensión es el segundo foco, y es donde más se falla porque tiene tres regímenes parecidos con números distintos. La tabla comparativa de la sección 6.1 es el

resumen que hay que llevar.

Enlaces

[tema-02-organizacion-territorial](#) · [tema-10-igualdad-no-discriminacion](#) · [tema-40-proteccion-datos](#) · [tema-09-derechos-deberes-empleados-publicos](#) · [tema-05-diputaciones-dpz](#) · [normativa-clave](#)

Fuentes de este tema en la Wiki: [b1-t1-1-constitucion-espanola](#) · [b1-t2-2-tribunal-constitucional](#) · [b1-t2-3-defensor-del-pueblo](#)